DOCUMENTO DE APOYO AL CARTEL

# Regulaciones operativas para la autorización de una Institución de Financiamiento Colectivo agrícola en México aplicado a la empresa “Proyecto Fintech” en Navolato, Sinaloa

**Crismar Peñuelas García**
Licenciatura en Administración y Finanzas · Universidad de San Miguel
Asesor académico: MC. Ángel de Jesús Velasco Gómez
Unidad receptora: Agrisem

**Primer avance · resultados preliminares**
Primera Jornada Universitaria de Carteles Académicos de Prácticas Profesionales en Agronegocios · 5 de noviembre de 2026

## 1 Resumen

Esta investigación analiza qué regulaciones debe cumplir una Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) agrícola para obtener su autorización en México, y cómo inciden en la operación de Proyecto Fintech, empresa filial de Agrisem en Navolato, Sinaloa.

A partir de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y sus disposiciones secundarias, se construyó una matriz de **103 requisitos**, organizados en cuatro familias: estructura y responsables;

prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT); riesgo tecnológico y seguridad; y segregación de cuentas y registro.

El estudio es un caso único, con enfoque cualitativo y método deductivo, y contrasta esos requisitos con la evidencia documental del caso. El resultado final será un manual integral de controles operativos y normativos para la autorización de Proyecto Fintech durante el ciclo 2026. Este documento presenta un primer avance, con resultados preliminares.

## 2 Matriz de preguntas y objetivos

| | |
|---|---|
| **PREGUNTA GENERAL** | ¿Cuáles son las regulaciones para la autorización de una Institución de Financiamiento Colectivo agrícola en México, y cómo inciden en la regulación operativa aplicable a la empresa “Proyecto Fintech” en Navolato, Sinaloa? |
| **OBJETIVO GENERAL** | Diseñar y estructurar un manual integral de controles operativos y normativos, fundamentado en la Ley Fintech, que establezca de forma clara las regulaciones obligatorias para la autorización de “Proyecto Fintech” como IFC agrícola en Navolato, Sinaloa, durante el ciclo 2026. |
| **PREGUNTA ESPECÍFICA 1** | ¿Cuáles son los fundamentos normativos de los requerimientos tecnológicos exigidos por la autoridad reguladora para que “Proyecto Fintech” opere como IFC? |
| **OBJETIVO ESPECÍFICO 1** | Diagnosticar las brechas operativas y normativas frente a los requerimientos regulatorios tecnológicos exigidos para que “Proyecto Fintech” opere como IFC. |

| | |
|---|---|
| **PREGUNTA ESPECÍFICA 2** | ¿Qué metodologías y controles de prevención deben incluirse en una guía que permita adaptar la operación de “Proyecto Fintech” a las exigencias de la Ley Fintech en materia de fondeo colectivo? |
| **OBJETIVO ESPECÍFICO 2** | Elaborar una guía de metodologías y controles de prevención que permita adaptar la operación de “Proyecto Fintech” a las exigencias de la Ley Fintech en materia de fondeo colectivo. |
| **PREGUNTA ESPECÍFICA 3** | ¿Cómo deben estructurarse las matrices de gestión de riesgos tecnológicos y los protocolos de segregación de cuentas institucionales dentro de la guía normativa de “Proyecto Fintech”? |
| **OBJETIVO ESPECÍFICO 3** | Estructurar las matrices de gestión de riesgos tecnológicos y los protocolos de segregación de cuentas institucionales dentro de la guía normativa de “Proyecto Fintech”. |

# 3 Antecedentes y marco teórico

El pequeño productor agrícola enfrenta restricciones de crédito por la asimetría de información: el banco no puede verificar su calidad como acreditado (Akerlof, 1970; Stiglitz y Weiss, 1981). En América Latina y el Caribe, solo el 40% de las pequeñas empresas accede al financiamiento formal, frente al 70% de las grandes (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2015).

### Autores de mayor peso

| | |
|---|---|
| **Akerlof (1970)** | Cuando una parte sabe más que otra sobre la calidad, el mercado tiende a expulsar lo bueno: selección adversa. |

| | |
|---|---|
| **Stiglitz y Weiss (1981)** | Con información imperfecta, los bancos pueden racionar el crédito en lugar de subir la tasa. |
| **Levine (1997)** | El sistema financiero se entiende por cinco funciones, entre ellas gestionar el riesgo y reunir el ahorro. |
| **Braithwaite (2011)** | Regulación responsiva: del apoyo a la sanción, en una pirámide de respuestas. |
| **Jensen y Meckling (1976)** | Relación de agencia y sus costos: vigilancia, garantías y pérdida residual. |

**Lo que exige la Ley Fintech para autorizar una IFC** (síntesis; entre paréntesis, los artículos de la Ley):

- Solo una IFC autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), previo acuerdo del Comité Interinstitucional, puede realizar la actividad (arts. 15 y 35).
- La solicitud debe incluir políticas de control de riesgos operativos y de seguridad de la información, políticas de separación de cuentas y los contratos con proveedores tecnológicos (art. 39).
- Una vez autorizada, debe acreditar ante la CNBV, al menos treinta días hábiles antes de iniciar operaciones, que cuenta con la infraestructura tecnológica y los controles internos necesarios (art. 40, fracción IV).
- Debe contar con medidas y una metodología para evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y con un oficial de cumplimiento (art. 58 y disposiciones de la Secretaría de Hacienda).
- Los recursos de los clientes se mantienen separados de los propios e identificados por cliente, y sus titulares

tienen derecho de separación en caso de concurso de la institución (arts. 46 y 47).

## 4 Metodología

- **Diseño:** estudio de caso único (Proyecto Fintech).
- **Enfoque y método:** cualitativo y deductivo. Los criterios se derivan de la norma antes de revisar la evidencia.
- **Técnicas:** lista de verificación (matriz de requerimientos), revisión documental, modelado del proceso objetivo y bitácora de decisiones.
- **Estatus de cada requisito:** Cumple, Cumple parcialmente, No cumple, No aplica o Por definir.
- **Alcance y límite:** solo evidencia documental, con corte al 29 de octubre de 2026. No se realizaron entrevistas ni cuestionarios.

## 5 Resultados preliminares

Requisitos de la matriz por familia y momento en que se exigen (n = 103):

| Familia | Solicitud | Acreditación | Operación | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estructura y responsables | 1 | 6 | 7 | **14** |
| PLD/FT | 9 | 4 | 38 | **51** |
| Riesgo tecnológico y seguridad | 2 | 18 | 11 | **31** |
| Segregación y registro | 1 | 5 | 1 | **7** |
| **Total** | **13** | **33** | **57** | **103** |

- **87** requisitos son universales (aplican a cualquier solicitante), **5** son proporcionales al tamaño y **11** dependen del modelo de negocio.
- **46** de los 103 requisitos se exigen antes de iniciar operaciones: 13 al solicitar la autorización y 33 al acreditar el inicio de operaciones.
- **5** requisitos dependen del tamaño de la institución y tienen estatus “Por definir”.

Nota. Son resultados preliminares del primer avance y se verificarán contra la matriz completa de la tesina. En 55 de los 103 requisitos la norma no fija el momento de exigencia y este se infiere.

# 6 Conclusión preliminar

- La autorización exige acreditar controles tecnológicos, de prevención de lavado de dinero y de separación de cuentas, unos al solicitar y otros antes de operar.
- 46 de los 103 requisitos se exigen antes de iniciar operaciones.
- El tamaño de la institución es el dato pendiente: de él depende la excepción del comité de comunicación y control, que no es obligatorio en instituciones con menos de 25 personas (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018).

# 7 Referencias


Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics, 84*(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBC Law Review, 44*(3), 475–520. http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/essence_responsive_regulation.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2015). *Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2015* (LC/G.2645-P). Naciones Unidas.

Congreso de la Unión. (2018). *Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF.pdf

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360.

Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature, 35*(2), 688–726.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2018, 10 de septiembre). *Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera*. Diario Oficial de la Federación.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review, 71*(3), 393–410.